

개 선 요 구

제 목 임차인 계약 종료 후 무단점유 처리규정 미비

관계부서 ♠♠팀(♡♡파트)

내 용

1. 업무 개요

♠♠팀에서는 ♣♣과 ♣♣ 업무시설과 근린생활시설에 대한 임대차 관련 시설관리 및 계약 업무를 담당하고 있으며, ♣♣과 ♣♣ 각각 41개 입주사의 임대차 관리를 수행하고 있다.

2. 임대계약 종료 관련 처리 규정

「임대차 관리지침」 제28조(임대계약의 종료)에는 “임대 계약은 해지 또는 임대기간 만료로 종료된다” 라고 규정되어있다. 또한 ♣♣회관 및 ♣♣ 「임대차 계약서」 제 25조에 따르면, “임대 계약은 계약 기간의 만료 또는 임대차 계약의 해제(해지)에 따라 종료된다.” 라고 규정되어있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

「임대차 관리지침」 제28조(임대계약의 종료) 및 「임대차 계약서」 제25조에서는 임대계약은 해지 또는 임대 기간 만료로 종료된다고만 규정되어 있고, 계약 종료 후 임차인이 합당한 이유 없이 임대차 목적물을 무단으로 점유하는 상황이 발생할 경우가 있음에도 이에 대한 처리

규정이 없다.

근린생활시설 임대차 많은 타 공기업의 경우, 임대차 계약서에 계약 종료 또는 해지 후 임차인의 무단 점유 발생 시 무단점유비용 부과 등의 처리 규정을 두고 있다.

관계부서 의견 「임대차 관리지침」과 「임대차 계약서」에 계약 종료 이후 무단 점유 시 처리 규정 보완이 필요함에 동의하였으며, 「임대차 관리지침」과 「임대차 계약서」에 이를 반영하여 업무를 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ♠♠팀은 「임대차 관리지침」과 「임대차 계약서」에 계약 종료 이후 무단 점유 시 처리규정을 보완하시기 바랍니다.(개선)